→ Inscription, gestion du compte et connexion (/app/answers/list-search/p/1926)
→ Informations générales sur Net-entreprises (/app/answers/list-search/p/2013)

Date de modification : 23/03/2025 11:31 AM

Qu'est-ce que la subrogation ? Comment l'obtenir ?

Une définition

Votre salarié(e) est en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, congés de deuil, ou en congé maternité, congé d paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption.

En cas de maintien de son salaire pendant cet arrêt de travail ou ce congé, la subrogation vous permet de percevoir directement, en lieu et place d votre salarié(e), les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du cong considéré.

À noter :

le maintien du salaire peut être prévu dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord de branche ;
le maintien du salaire peut être total ou partiel. Cependant, pour bénéficier de la subrogation, le salaire maintenu par l'employeur doit êtr d'un montant au moins égal au montant des indemnités journalières versées par la caisse d'Assurance Maladie.

Demander la subrogation

La demande de subrogation s'effectue lorsque vous établissez l'attestation de salaire. En bas du formulaire, pensez à compléter le cadre "**Demand de subrogation en cas de maintien de salaire**". Indiquez notamment :

Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle vous demandez la subrogation
date de début : précisez la date de début de l'arrêt de travail ou du congé ;
date de fin : précisez la date de fin de la durée maximale de maintien du salaire et de la subrogation, telle qu'elle est définie par votr convention collective ou votre accord de branche.

N'indiquez pas la date de fin de l'arrêt de travail ou du congé, mais bien la date de fin de la période pendant laquelle peut s'appliquer le maintien d salaire et la subrogation, même si la durée de l'arrêt de travail ou du congé ne couvre pas toute cette période.

Le numéro du compte bancaire sur lequel doivent être versées les indemnités journalières. Ce numéro doit être conforme au numéro qu vous avez déjà transmis, éventuellement, à la caisse d'Assurance Maladie de votre salarié(e).

Si le contrat individuel ou collectif de travail prévoit un maintien total ou partiel du salaire, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans s droits aux indemnités journalières, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités du pour la même période (article R. 323-11 du code de la sécurité sociale).

Le versement des indemnités journalières

Lors de votre 1re demande de subrogation, n'oubliez de joindre un RIB ou un RIP. Les indemnités journalières dues à votre salarié(e) vous sero directement versées par sa caisse d'Assurance Maladie, tous les 14 jours, à terme échu, sans aucune autre formalité. Pour plus de renseignemen contactez votre caisse d'Assurance maladie.

Date de création : 06/03/2025 07:47 PM
N° de la fiche : 3028